



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 97 DEL
24/02/2026

OGGETTO: Servizio di noleggio ed installazione delle luminarie periodo natalizio 2025-2026 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE -

Registro Generale
N. 142 DEL
27/02/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- **Che** tradizionalmente l'Amministrazione Comunale, in occasione delle festività natalizie, addobba alcune strade cittadine e le Chiese con luminarie natalizie;
- **Che** con Determina n. 401/2025, rg 631/2025, si è proceduto ad affidare "Servizio di noleggio ed installazione delle luminarie periodo natalizio 2025-2026" all'operatore "LUMINART SNC DI IACELLI GIUSEPPE &C", P.IVA: 02702700614, con sede legale in via calore n.5, Casagiove (CE), per un importo di € 3.000,00 comprensivo di IVA al 22%;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG: B902589DD6;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso;

VISTA la fattura n. FPA 7/26 del 0901.2026 acquisita al prot. n. 320 del 09.01.2026, dell'importo pari ad € 25.620,00 di cui € 21.000,00 per imponibile ed € 4.620,00 per iva, emessa dall'operatore "LUMINART SNC DI IACELLI GIUSEPPE &C", P.IVA: 02702700614, con sede legale in via calore n.5, Casagiove (CE);

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, la fattura n. FPA 7/26 del 0901.2026 acquisita al prot. n. 320 del 09.01.2026, dell'importo pari ad € 25.620,00 di cui € 21.000,00 per imponibile ed € 4.620,00 per iva, emessa dall'operatore "LUMINART SNC DI IACELLI GIUSEPPE &C", P.IVA: 02702700614, con sede legale in via calore n.5, Casagiove (CE) per il "**Servizio di noleggio ed installazione delle luminarie periodo natalizio 2025-2026**";
2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione a valere agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 1015

Descrizione: Luminarie Natalizie

Codice: 10.05-1.03.02.07.999

Importo: € 1.830,00

Capitolo: 95.3

Descrizione: EVENTI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO

Codice: 01.02- 1.03.02.02.999

Importo: € 1.170,00

3. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
6. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 27/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 24/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: luminarie natalizie CIG: CUP: Descrizione Capitolo: LUMINARIE NATALIZIE Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.07.99	10.5	1015		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
883	€ 25.620,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: LUMINART snc - Progressivo Fornitore: 2955
Codice Fiscale: 02702700614 P.Iva: 02702700614

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
287	25.620,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

LUMINART snc

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 27/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 235, e vi rimarrà fino al 14/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 142 del 27/02/2026;

Oggetto: Servizio di noleggio ed installazione delle luminarie periodo natalizio 2025-2026 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE -

Avella (AV), 27/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella